

1502523-35.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Érica Luna da Silva

Comarca: Vargem Grande Paulista

Foro: Foro de Vargem Grande Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAUL RODRIGUES DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Érica Luna da Silva

Vistos.

RAUL RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela JUSTIÇA PÚBLICA por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 porque, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande Paulista

Foro de Vargem Grande Paulista

Vara Única

Avenida Miranda, 25, Vargem Grande Paulista - SP - cep 06730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502523-35.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502523-35.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAUL RODRIGUES DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Érica Luna da Silva

Vistos.

RAUL RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela JUSTIÇA PÚBLICA por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 11h10min, na altura do numeral 55 da Rua São Paulo, Bairro Chácara Esperança, nesta cidade e comarca de Vargem Grande Paulista/SP, o acusado trazia consigo, para entregar e fornecer a consumo de terceiros, cocaína em pó, com massa líquida aproximada de 8,8 g (oito

gramas e oito decigramas), e Cannabis sativa L., droga popularmente conhecida como maconha, com massa líquida aproximada de 103,3 g (cento e três gramas e três decigramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Foi determinada a notificação do acusado. Regularmente notificado, o acusado ofereceu resposta à acusação, por escrito, que não teve o condão de ensejar a sua absolvição sumária, sendo recebida a denúncia.

Em instrução, foram tomados os depoimentos das testemunhas, sendo, ao final, o acusado interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais, pugnando a acusação pela procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, pugnou a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de uso.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), pelo laudo de constatação, pelo laudo toxicológico (fls. 85/87), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial, além da prova oral colhida em juízo. Quanto à autoria, os elementos colacionados aos autos não deixam dúvida de que o réu foi preso em flagrante delito trazendo consigo a substância apreendida.

Em juízo, o réu confessou os fatos alegando que vendia a droga para sustentar seu vício. Diz estar arrependido da prática do ato.

O policial militar ABNER MATHEUS DIAS SANTOS contou que em patrulhamento verificou que o acusado estava em atitude suspeita e resolveu abordar o acusado. Em busca pessoal foi localizada a porção de cocaína e maconha.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial BRUNO AUGUSTO SOARES PEREIRA.

Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro caminho não há que não a procedência da presente ação penal.

E não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais militares que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo mas devendo ser levado em consideração, eis que este agente público presta compromisso legal de dizer a verdade e é possuidor de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora.

“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E, na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam” (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Ora, os policiais apresentaram depoimentos seguros no tocante à posse da droga. Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação.

Assim, procedente a ação penal, passo a fixar a pena.

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal, em primeira fase de fixação da sanção, fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase de estabelecimento de sanção, deixo de aplicar a atenuante da confissão em atenção à Sumula 231 do STJ, pelo que mantenho na segunda fase a pena anteriormente dosada.

Para a terceira fase do cálculo, considerando a diversidade da droga, não incide a minorante do parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006, da mesma forma que não existem causas de aumento de pena, tornando definitiva a pena acima imposta.

Fixo, por fim, o regime semiaberto a acusado tendo em vista o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral pelo qual "é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal." [Tese definida no ARE 1.052.700 RG, rel. min. Edson Fachin, P, j. 2-11-2017, DJE 18 de 1º-2-2018, Tema 972.].

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para CONDENAR o réu RAUL RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da lei 11343/06, à pena 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, esses no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do regime de pena aplicado concedo o direito de recorrer em liberdade.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Fica autorizada a incineração da droga apreendida com o acusado, acaso ainda não incinerada.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Vargem Grande Paulista, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA